

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת נאור שירי
מאיר כהן

פ/25/4031

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 53) (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ד–2023

ביטול חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 53)¹, התשפ"ג–2023 – בטל.
המקומיות (בחירות)
(תיקון מס' 53)

דברי הסבר

מהות התיקון לחוק נועדה לבטל את תיקון מספר 53 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), שחוקק בתחילת יולי 2023, מכיוון שמדובר בתיקון פרסונלי שתכליתו אחת בלבד, להטיב עם אישיות אחת מסוימת. תיקון 53 נועד להכשיר את התמודדות מקורבו של חבר כנסת, המכהן כיו"ר ועדה קרואה באחת מן הערים בישראל, בבחירות המוניציפליות הקרובות. התיקון הגיע לבג"צ, וזה קבע בתאריך ה-31.7.2023, פה אחד, בהכרעה של תשעה שופטים, כי המתמודד לראשות העיר המדוברת אינו יכול להתמודד בבחירות הקרובות וכי החוק יחול רק מהבחירות הבאות.

מינוי ועדה קרואה הינו כלי חשוב וקרדינלי לתפקודו של משרד הפנים והרשויות המקומיות אשר נזקקות לתוכניות הבראה. התיקון המוצע נועד לשמר את הכלי המשמעותי הזה, ולמנוע מסלול עקיף למינוי ראשי ערים.

בשנת 2008 התקבל בכנסת תיקון מספר 39 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965, שעניינו הגבלת הזכות להיבחר. הוא תיקן את סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) וקבע כי אנשי ציבור ואנשי מקצוע שמונו כחברי ועדה ממונה או כיושבי ראש אותה הוועדה לא יהיו רשאים לעמוד לבחירה ברשות המקומית בה הם מונו כאמור בבחירות שייערכו בה לראשונה לאחר מינויים.

תיקון מספר 39 אינו נחקק לשווא, וההיגיון המסדר העומד מאחוריו ברור וידוע לכל. אדם שמונה לתפקיד בכיר, המקביל לראש עיר, ללא בחירות וללא המגבלות המוטלות על כזה, מגיע מנקודת פתיחה חזקה יותר משל המתמודדים האחרים, וריצתו בבחירות העוקבות לתקופת כהונתו כיושב ראש ועדה קרואה מהווה פגיעה אנושה בזכות של אחרים להיבחר ואף בזכות הציבור לבחור.

מוצע לפיכך להשיב על כנו את סעיף קטן (א1) בסעיף 7 לחוק, ולתקן את צו הכינון בהתאם כך שהשינוי יחול גם על מועצות אזוריות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בחשוון התשפ"ד (23.10.2023)

¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 516.